

Nr. 15 Der Reichs- und Preußische Verkehrsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 20. Januar 1937

R 43 II/945, Bl. 110 Schnellbrief, Ausfertigung¹
Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 140/V

Beginn:
Beginn:

Betrifft: Reichsschulgesetz.

Der von dem Herrn Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unter dem 15. Januar 1937 vorgelegte Entwurf eines Reichsschulgesetzes² enthält in § 2 den Grundsatz, daß die deutsche Schule die Simultanschule sein soll. Ich halte es nicht für möglich, diesen Grundsatz in einem Reichsschulgesetz aufzustellen, nachdem die Reichsregierung durch Artikel 23 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich vom 20. Juli 1933³ die Beibehaltung und Neueinrichtung katholischer Bekenntnisschulen gewährleistet hat. Die Reichsregierung muß sich in einem Reichsschulgesetz mit dem Konkordat auseinandersetzen und kann sich Vorstellungen des Heiligen Stuhls gegenüber nicht darauf berufen, daß in § 3 Ausnahmen von der Simultanschule zugelassen werden könnten.

Der § 2 des Entwurfs eines Reichsschulgesetzes enthält weiter den Grundsatz, daß die deutsche Schule eine öffentliche Schule sein soll. Demgegenüber gibt Artikel 25 des Konkordats Orden und religiösen Kongregationen die Berechtigung, im Rahmen der allgemeinen Gesetze und gesetzlichen Bedingungen Privatschulen zu gründen und zu führen. Auch in diesem Fall kann ein Widerspruch gegen den § 2 nicht durch eine Berufung auf § 3 abgetan werden, der den Ressortminister ermächtigt, Ausnahmen zuzulassen.

Aus diesen Gründen erhebe ich gegen den Entwurf des Reichsschulgesetzes Einspruch.
42 Abdrucke sind beigelegt⁴.

Frhr. v. Eltz

¹ Abschriftl. überliefert auch in R 5101/23571, Bl. 226; PA, R 28101.

² Näheres s. Dok. Nr. 2, zur KabVorl. dort Anm. 16.

³ RGBl. II S. 679; Druck: ALBRECHT, Notenwechsel I, Anh. Nr. 1; AKTEN DT. BISCHÖFE II, Nr. 1*. Art. 23 und nachstehend erwähnter Art. 25 zit. in ARH III, Nr. 168 Anm. 5.

⁴ Der RERz bat den StSRk am 22. 1. 1937, die KabVorl. trotz dieses Einspruchs auf der TO der Kabinettsitzung vom 26. 1. zu belassen, „da die durch das Gesetz zu regelnden Fragen einen Aufschub nicht mehr ertragen“ und RKiM wie StdF mit ihm der Auffassung seien, daß der Entw. das Konkordat nicht verletze; R 43 II/945, Bl. 114; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 140/VI. Nachdem jedoch am 20./21. 1. der RMVP wegen der strittigen Zuständigkeit für die Kunstschulen (s. Dok. Nr. 40 Anm. 6), ferner REM und RWiM wegen befürchteter Nichtbeteiligung beim Erlaß von Ausführungsvorschriften für die landwirtschaftl. bzw. gewerbl. Fachschulen Widerspruch eingelegt hatten (R 43 II/945, Bl. 67f., 111f.; R 5101/23571, Bl. 225–228, 261ff.), ließ Hitler kurzfristig noch am 26. 1. die Vorlage von der Beratung absetzen; s. Anhang, FV 32*. Bezüglich der AusfVO, die vom geltenden Recht der relig. Kindererziehung abwich, hatte mittlerweile auch der RJuM Änderungsbedarf angemeldet: Dok. Nr. 20. Als der Entwurf im Febr. 1937 dem Kabinett zur Verabschiedung im Umlaufverfahren zuzug (s. Dok. Nr. 40 Anm. 1), gab auch RM v. Neurath mit Schreiben an Rust vom 18. 2. seiner Sorge Ausdruck, „wie wir dieses Gesetz der Kurie gegenüber vertreten können. Ich kann mich auch nach nochmaliger Prüfung der Sache nicht ohne weiteres davon überzeugen, daß sich die Bestimmungen des Entwurfs mit dem Reichskonkordat in Einklang befinden.“ Von einer Bestandsgarantie für Bekenntnisschulen (Art. 23) könne schwerlich die Rede sein, wenn diese erst allgemein beseitigt und ihre Neueinrichtung formell nur ausnahmsweise gestattet werde. Neurath wünschte deshalb die prakt. Durchführung des Gesetzes vorab genau abzustimmen, um gegenüber den „mit ziemlicher Sicherheit“ zu gewärtigenden scharfen Vorstellungen der Kurie „den außenpolitisch nicht ungefährlichen Vorwurf eines glatten Bruches des Reichskonkordats“ entkräften zu können. R 43 II/945, Bl. 64, 45f.; Druck: ADAP C VI/1, Nr. 215.

Zitierhinweis

Nr. 15 Der Reichs- und Preußische Verkehrsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 20. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d015>